

1502945-39.2019.8.26.0156

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON TELES

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

WELLINGTON TELES, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 16h15, na Rua João Leite da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Vila Celestina

CEP: 12710-900 - Cruzeiro - SP

Telefone: (12) 3144-3600 - E-mail: cruzeirocr@tjsp.jus.br

1502945-39.2019.8.26.0156 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502945-39.2019.8.26.0156

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON TELES

Juiz de Direito: Dr. Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

WELLINGTON TELES, qualificado nos autos, está sendo acusado de violação ao art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 16h15, na Rua João Leite da Silva, Vila São Crispim, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, transportava, trazia consigo e expôs a venda, após ter guardado e adquirido, com o intuito de venda, drogas na forma de 2,9 gramas de cocaína fracionadas em 09 (nove) eppendorfs, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 46) e apresentou defesa preliminar (fls. 51/52).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fls. 66/67).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum e o réu foi declarado

revel (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 90/92).

Através de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (fls. 90/92).

A Defesa, em sede preliminar, arguiu a nulidade pela ausência de citação do réu. No mérito, pleiteou a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 93/96).

É o relatório.

D E C I D O:

Segundo consta na denúncia, policiais civis realizavam patrulhamento, haja vista ser um ponto conhecido pelo comércio de drogas.

Deste modo, avistaram o acusado se aproximando de um veículo estacionado na via pública, que estava abandonado e sem condições de tráfego, e logo após afastando-se.

Diante do observado, os policiais civis decidiram abordar o acusado, o qual trazia consigo a quantia de R\$ 20,00 (vinte reais).

Ato contínuo, se locomoveram até o referido veículo em que o acusado permaneceu por alguns instantes, oportunidade em que lograram encontrar o entorpecente em cima do pneu, perfazendo 2,9 gramas de cocaína fracionadas em 09 (nove) eppendorfs escondidos dentro de um maço de cigarro.

A preliminar arguida pela Defesa não comporta acolhida, isso porque não demonstrou que após notificação pessoal (fls. 46), a ausência de citação resultou em prejuízo ao acusado, até porque ele tinha inequívoco conhecimento da acusação que lhe recaía e permaneceu devidamente assistido pela Defesa durante todo o trâmite processual. Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça: "A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório" (AgRg no HC 418.977/SP, Rel. Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018).

Dirimida a questão preliminar, tem-se que a materialidade delituosa ficou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), fotografias (fls. 10/11), laudo de constatação provisória (fls. 16/18), exame químico toxicológico (fls. 19/21) e prova oral colhida.

A autoria é certa.

O acusado, em solo policial, optou por permanecer em silêncio, não apresentando sua versão sobre os fatos (fls. 24), e em juízo, tornou-se revel (fls. 90/92).

O policial civil Carlos Alberto Freire Neto relatou que, através de diligências no bairro, observou um indivíduo se aproximando de um veículo e depois saindo.

Realizada a abordagem, foi encontrado pinos de cocaína no veículo onde o acusado mexeu. Disse que encontrou dinheiro no bolso do acusado. Questionado, ele disse que era usuário de cocaína. Declarou que a droga foi encontrada em cima do pneu do veículo e que a revista pessoal ocorreu de forma simultânea à verificação do veículo (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 90/92).

No mesmo sentido foram as declarações da policial civil Daniele Ferreira Nicolau, acrescentando que observou o acusado deixando algo próximo ao pneu do veículo estacionado. Declarou que, após os fatos, diversas denúncias foram registradas afirmando que o acusado utilizava o local para o tráfico de drogas. Informou que o acusado negou a propriedade da droga encontrada, negou a traficância e disse ser apenas usuário (gravação vinculada ao termo de audiência de fls. 90/92).

Essas são as provas e recomendam a desclassificação da conduta delituosa para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas.

A não ser pela apreensão da droga, nada mais se apurou a respeito do tráfico.

Com efeito, no momento da abordagem, o réu negou aos policiais que estivesse comercializando substâncias entorpecentes, admitindo, tão somente, sua condição de usuário.

Ressalte-se que, a bem da verdade, pela quantidade apreendida e no contexto que os fatos se deram, não se poderia descartar a possibilidade do tráfico, mas também é

fato que não se pode desmerecer a justificativa ofertada pelo réu. Ademais, não se está a duvidar da versão trazida pelos agentes policiais, que apesar de uníssonas e coesas, gozam de presunção de veracidade. Todavia, frente a tal quadro, a desclassificação da conduta delituosa para o porte de droga para uso próprio é a medida que se mostra mais justa. Frisa-se que o acusado não foi visto em ato de traficância e nenhum transeunte, na condição de usuário, foi visualizado. Com efeito, não se está afirmando que a droga não era destinada à venda, mas sim que, pelas provas produzidas, não se pode afirmar seguramente que seria. No caso, a dúvida que ecoa do quadro probatório desenhado nos autos favorece ao acusado, evidenciando a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 como a solução mais justa a ser adotada. Parcialmente procedente a denúncia, passa-se à fixação das penas. O acusado é tecnicamente primário e sem antecedentes criminais, considerada a acepção jurídica dos termos, motivos pelos quais se tem como suficiente para reprimir e prevenir a conduta delituosa a imposição da pena de advertências sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia e o faço para CONDENAR WELLINGTON TELES, portador da cédula de identidade R.G. nº 43.210.784, filho de Maria Aparecida Teles, como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, a pena de advertência sobre os efeitos decorrentes do uso de drogas.

Transitada em julgado, designe-se a audiência admonitória.

Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias manifestação do interessado a respeito do valor apreendido, mas decorrido o prazo in albis, transfira-se valor ao Fundo Penitenciário, nos termos das N.S.C.G.J.

P.R. e Int.

Cruzeiro, 09 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA